

**Деснянський районний суд
міста Києва**

02225, м. Київ, пр-т.
Маяковського, 5-в

Заявник

**ТКАЧУК МИХАЙЛО
ВАСИЛЬОВИЧ**

ел. пошта mixa4y@icloud.com
тел. 380672096332
адреса Київська область,
Вишгородський район, с. Нові
Петрівці, вул. Європейська 1/52,
07354
РНОКПП 3144710076

Справа № **754/3701/24**
Провадження № **2-во/754/141/26**
Суддя **Бабко Валерія**
Валеріївна

**Заява про зауваження щодо технічного запису судового засідання або
протоколу судового засідання**

Я, Ткачук Михайло Васильович, ознайомившись із протоколом судового засідання від **15.06.2026**, вважаю, що він не повністю відображає фактичний перебіг судового засідання та містить істотні пропуски щодо процесуальних дій і заяв, поданих учасником справи.

1. Не відображено факт подання та розгляду заяв, поданих перед судовим засіданням

Безпосередньо перед початком судового засідання мною через канцелярію суду та шляхом передачі до судового засідання були подані процесуальні документи, зокрема:

- заява про технічну фіксацію судового засідання та повідомлення про здійснення власної відеофіксації за допомогою мобільного пристрою iPhone 12 Pro;
- заява про ознайомлення з матеріалами справи та виготовлення копій за допомогою власного технічного засобу;
- уточнена заява щодо виправлення помилок у виконавчих листах із детальним переліком виявлених невідповідностей та пропозиціями щодо їх усунення.

У протоколі судового засідання відсутні відомості щодо подання зазначених

документів, їх оголошення, дослідження та процесуального вирішення судом.

2. Не відображено обговорення уточненої заяви та її вимог

У поданій уточненій заяві ставилися питання щодо:

- видачі одного належного виконавчого листа замість трьох окремих виконавчих листів;
- виправлення строку пред'явлення виконавчих документів до виконання;
- врахування ухвали про відстрочку виконання рішення до **31.01.2026**;
- зазначення повних реквізитів сторін;
- усунення інших помилок та неповноти виконавчих листів.

У протоколі відсутнє відображення обговорення зазначених вимог та позиції суду щодо них.

3. Не відображено обговорення впливу ухвали від 19.03.2026 у провадженні № 6/754/150/26

Під час розгляду заяви порушувалося питання взаємозв'язку між виправленням виконавчих листів та ухвалою Деснянського районного суду міста Києва від **19.03.2026** у провадженні № **6/754/150/26**, яка є предметом апеляційного перегляду.

У протоколі відсутні відомості щодо обговорення зазначених обставин та їх значення для оформлення виконавчих документів.

4. Протокол не відображає фактичного порядку оголошення результатів розгляду

У протоколі зазначено, що суд ухвалив рішення про задоволення клопотання.

Разом із тим повний зміст резолютивної частини ухвали учаснику справи під час судового засідання не був оголошений таким чином, щоб можна було встановити обсяг задоволених та відхилених вимог заяви, що унеможливило належне розуміння результатів розгляду справи без отримання повного тексту ухвали.

5. Не забезпечено доступ до технічного запису судового засідання

Із протоколу вбачається, що судові засідання фіксувалося технічними засобами та існує відповідний файл технічної фіксації.

Після судового засідання доступ до такого запису фактично наданий не був.

Під час звернення щодо отримання технічного запису представнику було повідомлено, що запис на зовнішній носій не здійснюється, однак альтернативний спосіб отримання копії технічного запису або доступу до нього забезпечений не був.

6. Прошу суд врахувати

Зазначені зауваження мають істотне значення для правильного відображення перебігу судового засідання та забезпечення права учасника справи на перевірку правильності ведення протоколу судового засідання.

7. Не відображено питання щодо припинення повноважень адвоката Дивака

В.В.

До суду раніше була подана заява про припинення повноважень адвоката **Дивака В.В.** як представника Ткачука М.В. та про припинення його доступу до матеріалів справи.

Під час судового засідання **15.06.2026** питання належного процесуального представництва та доступу до матеріалів справи мало істотне значення, зокрема у зв'язку з тим, що суд обговорював можливість участі дружини заявника та зазначав про наявність адвоката у матеріалах справи.

Проте в протоколі не відображено, що заявник звертав увагу на відсутність чинного адвоката та на необхідність припинення використання даних адвоката **Дивака В.В.** як активного представника/адресата процесуальних документів.

Це має істотне значення, оскільки подальше направлення процесуальних документів особі, повноваження якої припинені, може створювати ризик неналежного повідомлення, неправомірного доступу до матеріалів справи та спотворення процесуальної комунікації.

ПРОШУ СУД:

1. Прийняти та розглянути дані зауваження щодо протоколу судового засідання від **15.06.2026** у справі № **754/3701/24**, провадження № **2-во/754/141/26**.
2. Долучити дані зауваження до матеріалів справи.
3. Перевірити викладені обставини за допомогою технічного запису судового засідання.
4. Надати доступ до технічного запису судового засідання від **15.06.2026** або його копію у спосіб, передбачений законодавством.
5. Врахувати наведені зауваження при оцінці повноти та правильності протоколу судового засідання.
6. Відобразити у матеріалах справи обставину подання заяви про припинення повноважень адвоката Дивака В.В. та перевірити, чи не здійснювалось після цього направлення процесуальних документів або надання доступу до матеріалів справи особі, яка вже не є представником заявника.

Додатки:

1. Протокол 15.06.2026.pdf.
2. Запис на диктофон засідання суду 15.06.2026.m4a.
3. Відкоригована_стенограма_754_3701_24_з_таймінгами_суд.docx.
4. Заява_про виправлення помилок від 13.05.2026.pdf.

5. Заява_про_технічну_фіксацію_та_відеофіксацію_iPhone_754_3701_24.pdf.
6. Заява про ознайомлення з усіма матеріалами справи та пов'язаних проваджень.pdf.
7. Уточнена_заява_матриця_виступ_ВЛ_754_3701_24.pdf.
8. 20260615_Ухвала_про_виправлення_ВЛ.pdf.

22.06.2026, **ТКАЧУК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ**